



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0062903-62.2016.8.26.0050**
Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**

Aos 12 de janeiro de 2017, às 14 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Digníssimo Promotor de Justiça, **Dr. Alfonso Presti**, o réu Carlos e sua defensora, **Drª. Marina Diana Egydio Tedeschi Jardim**, Defensora Pública. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que:** alegações finais colhidas por sistema audiovisual. **Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que:** Trata-se de ação penal em que se imputa ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, da lei 11.343/06. Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado. Em que pese o entendimento da acusação, a presente ação penal deve ser julgada improcedente. Interrogado em juízo, o acusado negou a prática dos delitos. Esclareceu que no dia dos fatos se encontrava no cômodo em que havia alugado juntamente com sua namorada quando os policiais nele adentraram. Afirmou que realmente o local é próximo a um ponto de tráfico de drogas, sendo que nesta oportunidade os policiais adentraram em várias residências. Esclareceu que provavelmente os policiais encontraram as drogas na viela- já que há ponto de tráfico- e o acusaram em razão de ter antecedentes pelo delito de tráfico. Sua negativa deve prevalecer, já que ausentes provas capazes de infirmá-la. A evidenciar a fragilidade dos depoimentos policiais, enquanto a testemunha policial Tiago alega que teria visto o acusado na viela com uma sacola na mão vindo a correr e adentrar em uma residência local em que teria sido encontrada a droga, o policial Robson foi enfático em afirmar que não viu o acusado carregando qualquer sacola quando foi visto na viela. Ademais, os depoimentos dos policiais devem ser recebidos com cautela, já que buscam em juízo legitimar sua atuação pretérita que no caso seria a prisão do acusado. Insta ressaltar, ademais, que segundo o acusado foi acusado em razão de seus



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

antecedentes, o que deve ser levado em consideração. Assim, requer a defesa a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Na remota hipótese de condenação, requer a defesa o acolhimento dos seguintes pedidos subsidiários: I) fixação de pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado II) fixação de regime inicial diverso do fechado III) direito de apelar em liberdade tendo em vista não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. CARLOS SAMMUEL SAMMEQUE TSANDE BARBOZA**, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 27 de julho de 2016, por volta das 4h40min, na Rua Werner Siemens, nº 448, Lapa, neste Município e Comarca, mantinha em depósito 60 invólucros plásticos de cocaína em pó, pesando 20,3g e 194 *eppendorfs* de cocaína em forma de pedras (*crack*), pesando 34,9g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/67. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 150), foi a mesma apresentada (pgs. 168/169). Recebida a denúncia (pgs. 171), foi o réu citado. Nesta oportunidade foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, e alternativamente a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 20/26, laudo de constatação de pgs. 27/29 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 89/91. O réu, ao ser interrogado, negou qualquer envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente e afirmou ter sido detido quando dormia com a namorada em um "barraco" eis que não tinha condições econômicas para locar "algo melhor". Note-se que Gabriella quando ouvida na fase policial afirmou estar no "barraco" deitada quando viu o réu entrar correndo e jogar "algo" embaixo da pia, instante em que foi abordado pelos policiais e ali então, foram encontradas as anotações relativas a tráfico além de valor em dinheiro, admitindo o réu então o tráfico ilícito de entorpecentes. Note-se que houve por parte dos policiais, tanto na fase indiciária, quanto em juízo, confirmam que houve notícia de que estaria motorista sido mantido em cativeiro, e ao ingressarem na via apontada, o réu veio a correr para o interior do "barraco" onde, então, foi visto o momento em que o acusado dispensou o entorpecente, sendo detido e ali embora tenha sido apreendido valor em dinheiro e anotações, para por fim, negar que ali morasse. Ora, a versão do acusado não tem qualquer respaldo na prova produzida e temos que não há dúvidas quanto a posse de entorpecente que pelas condições em que se encontrava, em balo e quantidade, bem demonstram a finalidade de comércio ilícito. Levando, assim, ao acolhimento da denúncia, com a condenação do réu. Não há qualquer causa que o exima de pena. **Passo à dosagem das penas.** O réu possui antecedente criminal para o qual é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

reincidente, o que será considerado num segundo momento de fixação da pena. Assim, num primeiro momento de fixação desta e atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Pela reincidência, comprovada pela certidão de pags.192/196 e 208, do apenso, promovo o aumento de um sexto das penas. Chego às penas definitivas em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, dada a diversidade de drogas, reincidência específica, e diante da gravidade da conduta a ensejar uma maior reprimenda, e ainda, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia a certeza de impunidade. Não poderá o réu recorrer em liberdade, porque presentes os requisitos da prisão preventiva em especial qualquer indício de que tenha vínculo com o distrito da culpa e que não privará a aplicação da lei penal, ao contrário, recém egresso novamente delinuiu. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR CARLOS SAMMUEL SAMMEQUE TSANDE BARBOZA**, por infração ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se, da mesma forma declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União e a destruição dos celulares apreendidos. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defensora Pública:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em ____ de janeiro de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020